

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1149/2532

นายโกบ ดาราแสง

โจทก์

นายปิ่น แสงเดือน

จำเลย

นางโสม แสงเดือน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ถึงแก่ความตายปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายมรณะบัตรท้ายคำร้องนี้ ผู้ร้องในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดก มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงรับความจริงตามที่ผู้ร้องแถลง (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 92)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วจึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 99,105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>